අංක ර්25 දරණ දෙපාර්තමේන්තු නියෝගය

ලංකාවේ සිවිල් නීතිය කඩකරන යුද්ධ සේවා නියුක්තයෝ

හමුදා නීතියට යටත් නැනැත්තන් විසින් සිවිල් නීතියට පටහැනි ව කරන ලදා යි කියන වැරදි සම්බන්ධ ව පහත සඳහන් පරිදි ක්‍රියා කළ යුතු ය :—

"'හමුදා නීතිය' යන පාඨයට යුද්ධ හමුදා පනත, නාවික හමුදා පනත, හා ගුවන් හමුදා පනතත් ඇතුළත් වන අතර 'හමුදා නීතියට යටත් නැනැත්තෝ' ය යන පාඨයට යටෝක්ත කවර පනතකට වුව ද යටත් සෑම දෙනම ඇතුළත් වෙති."

1. පොලීසිය චෝදනා ලත් නැනැත්තා පොලිස් ස්ථානයේ රඳවා ගෙන සුදුසු සිවිල් උසාවිය ඉදිරියට පැමිණවිය යුතු ය.

2. පොලිස් ස්ථානයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා විසින් ම එම පළාත, දිස්ත්‍රික්කය හෝ කොට්ඨාශය භාර අධිකාරිට හෝ සහකාර අධිකාරිට වැලිපෝන් මගින් කරුණු දන්වා සිවිය යුතු අතර, එම අධිකාරී හෝ සහකාර අධිකාරී ද කාරණයට ගැළපෙන පරිදි ළඟ ම යුද්ධ හමුදා, නාවික හමුදා හෝ ගුවන් හමුදා කාර්ය ස්ථානයේ අණදෙන නිලධාරියා සොයා ගෙන සාක්ෂිවල සාරාංශයක් හා චෝදනාවේ පිට පතක් ද හැකි තරම් ඉක්මනින් ඔහු වෙත සපයා දිය යුතු ය. සාක්ෂි සාරාංශය රහස්‍ය හැටියට සැලකිය යුතු ය; චෝදනා ලත් නැනැත්තාගේ නිදහසට කරුණු වශයෙන් එය උසාවියේදී ප්‍රයෝජනයට නො ගත යුතු ය.

3. වරද ඇප දිය හැකි එකක් නම්, චෝදනා ලත් නැනැත්තා ඇප පිට නිදහස් කර ගනු සඳහා විධිවිධාන යෙදිය හැකි වන සේ පොලිස් ස්ථානයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා කාරණයට ගැළපෙන පරිදි යුද්ධ හමුදා, නාවික හමුදා හෝ ගුවන් හමුදා බලධාරීන්ට දනුම් දිය යුතු ය.

4. චෝදනා ලත් නැනැත්තා ගැන හමුදා නීතියෙන් වඩා යෝග්‍ය අන්දමින් ක්‍රියා කළ හැකිය යි යුද්ධ හමුදා, නාවික හමුදා හෝ ගුවන් හමුදා කාර්ය ස්ථානයේ අණදෙන නිලධාරියා සලකතොත් ඔහු අධිකාරිට හෝ සහකාර අධිකාරිට ඒ බව දනුම් දිය යුතු ය. එසේ දන්වූ විට ඔහු කිසියම් නිලධාරියකුට එම සිවිල් උසාවියට හොස් නඩු විභාගය සඳහා එම චෝදනා ලත් නැනැත්තා තමන් වෙත බාර දෙන ලෙස අපරාධ නඩු සංවිධාන සංග්‍රහයේ 435 වැනි වගන්තියේ විධිවිධාන අනුව මහෙස්ත්‍රාත්වරයා වෙත ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු සලස්වනු ඇත. මීට අමතරව ඉදින් අභිමත වේ නම් අණ දෙන නිලධාරියා තම ඉල්ලීමට හේතු ද උසාවියට යන, නිලධාරියා මගින් ලියවිල්ලකින් සැලකර සිටිය යුතු ය.

5. ඉදින් ඉල්ලීමට ඉඩ දුන හොත් පොලිස් අධිකාරී හෝ සහකාර අධිකාරී හෝ, ප්‍රකාශවල පිටපත්, පොලිස් වාර්තා හා තොරතුරු පොතෙන් ගත් උද්ධෘත ද ඇතුළු සාක්ෂි සියල්ලක් ම ඒ ඒ අණ දෙන නිලධාරියාට බාර දෙන්නට කටයුතු පිළියෙල කළ යුතු ය.

6. එම නඩුව හමුදා නීතිය යටතේ විභාග නොකළ හැකි බව නැතහොත් සිවිල් උසාවියකින් වඩා සුදුසු ලෙස විභාග කළ හැකි බව ඒ ඒ අණ දෙන නිලධාරියා කල්පනා කරතොත් ඔහු ඒ බව පොලිස් අධිකාරිට හෝ සහකාර අධිකාරිට දැනුම් දිය යුතුය. එවැනි අවස්ථාවක පොලිස් අධිකාරී හෝ සහකාර අධිකාරී හෝ උසාවියේ නියෝගය, නඩුව අවසානයේ දී ඒ ඒ අධිකාරිට දැන්විය යුතු ය.

7. චෝදනා ලත් නැනැත්තකු සිවිල් උසාවියක් ඉදිරියට ගෙන ආ විට, ඔහු වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමට නීත්‍යානුකූල නියෝජිතයෙක් නැත් නම් ඒ ඒ අණ දෙන නිලධාරියා කිසියම් නිලධාරියකුට උසාවියට යන්නට කටයුතු සැලැස්විය යුතු ය.

8. සාමාන්‍ය පිළිවෙළට නම් පහත සඳහන් වැරදි ගැන ක්‍රියා කළ යුත්තේ සිවිල් උසාවි වලිනි :—

(ඒ) රාජද්‍රෝහිකම, මිනිමැරුම්, මිනීමැරීමේ වරදට අයත් නොවන සාපරාධී මනුෂ්‍ය ඝාතන හා ස්ත්‍රී දූෂණ;

(බී) හමුදාවකට අයත් නොවන සාමාන්‍ය කෙනකුගේ දේපල සම්බන්ධයෙන් කළ සියලු වැරදි, නැතහොත් එම කෙනකුට ශාරීරික වශයෙන් කළ සියලු වැරදි;

(සී) මෝටර් රථ ගමන් පිළිබඳ සියලු වැරදි;

(ඩී) චෝදනා ලත් නැනැත්තන් සම්බන්ධයෙන් සිවිල් උසාවියකින් ක්‍රියා කිරීම අභිමත යයි සිවිල් බලධාරීන් කියා සිටින විධියේ වැරදි;

(ඊ) බරපතල වැරදි; සාමාන්‍ය පිළිවෙළට නම් ජූරි සභාවක් මගින් විභාග කෙරෙන වැරදි විශේෂ යි;

(ඇ්ෆ්) නඩු විභාගයේ දී දුෂ්කර නීති ප්‍රශ්න මතු විය හැකි වැරදි.

9. අණ දෙන නිලධාරියා උසාවියට යන නිලධාරියා මගින් ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කොට, එවැනි ක්‍රියා මාර්ගයක් ගැනීමට මහෙස්ත්‍රාත්වරයා ද එකඟ වුවහොත් ඉහත සඳහන් වැරදි හැර සෙසු වැරදි ගැන හමුදා නීතිය යටතේ ක්‍රියා කළ හැකි ය.

10. මහෙස්ත්‍රාත්වරයා ඉල්ලීමට එකඟ නුවුවහොත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ඇපලක් ඉදිරිපත් කිරීමේ ප්‍රශ්නය සලකා බැලිය හැකි වන පරිදි රිමාන්ඩ් භාරයේ තැබීමේ නියෝගයක් ඉල්ලා සිටීමට උසාවියට යන නිලධාරියාට හෝ චෝදනා ලත් තැනැත්තාගේ නීත්‍යානුකූල නියෝජිතයාට හෝ අවකාශ ඇත්තේය.

11. ඔමුදා නීතියට යටත් යම් තැනැත්තකු අශිෂ්ට වරදකට චෝදනා ලබා ඇති විට, පොලිසිය එම ක්‍රමයාට හෝ වේශ්‍යාවන් සපයන්නාට හෝ නඩු පැවරීමේ දී ශුද්ධ සේවා නියුක්ත වරදකරුට විරුද්ධව පැවරූ නඩුවේ අංකය උසාවියට දිය යුතු අතර ම එම තැනැත්තා නඩු විභාගය සඳහා ශුද්ධ ඔමුදා, නාවික ඔමුදා හෝ ගුවන් ඔමුදා නිලධාරීන්ට බාර දෙන ලද ද යන්න වගත් සඳහන් කළ යුතු ය.